ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

Детский спортивный комплекс Uniqum Sport
(ОсОО «Атлетикс»)

ОсОО «Атлетикс», осуществляющее деятельность под брендом Uniqum Sport, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», заключает настоящий Публичный договор возмездного оказания услуг (далее – Договор) с любым физическим лицом, именуемым в дальнейшем «Заказчик».

Договор является соглашением о предоставлении на возмездной основе услуг детского спортивного комплекса Uniqum Sport, заключаемым путём публичной оферты, и регламентирует порядок оказания таких услуг и обязательства Сторон.

Стороны, руководствуясь частью 2 статьи 398 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги детского спортивного комплекса Uniqum Sport (тренировки, занятия, спортивные мероприятия и иные услуги согласно действующему прайс-листу), а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю вознаграждение.

1.2. Перечень и стоимость услуг размещаются Исполнителем на информационных ресурсах комплекса и могут обновляться.

1.3. В настоящем Договоре используются следующие термины:

1.3.1. Услуги – занятия, тренировки и иные мероприятия, проводимые Исполнителем в рамках деятельности комплекса Uniqum Sport.

1.3.2. Абонемент – документ, подтверждающий право Заказчика на получение услуг в течение определённого периода согласно выбранному тарифу.

1.3.3. Счёт – документ, которым определяется стоимость услуг и при необходимости порядок оплаты.

1.4. Исполнитель в рамках настоящего Договора не оказывает Заказчику индивидуальные консультации, не связанные с предметом договора.

2. Порядок заключения Договора

2.1. Настоящий Договор является публичным договором, в соответствии с которым Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг в отношении неопределённого круга лиц (Заказчиков), обратившихся за их оказанием.

2.2. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является оплата Заказчиком заказанных им услуг в порядке и на условиях, определённых настоящим Договором.

2.3. Осуществляя акцепт настоящей публичной оферты, Заказчик соглашается со всеми условиями Договора и в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики рассматривается как лицо, вступившее с Исполнителем в договорные отношения.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Предоставить Заказчику услуги в соответствии с выбранным тарифом и расписанием.

3.1.2. Обеспечивать безопасность занятий и надлежащее состояние оборудования и помещений.

3.1.3. Осуществлять информационную поддержку Заказчика по вопросам оказания услуг.

Вопросы по поддержке направляются Заказчиком по электронному адресу: uniqumsport@gmail.com

3.1.4. Производить возврат денежных средств, уплаченных Заказчиком, в случаях и на условиях, предусмотренных Договором.

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. Вносить изменения в расписание, тарифные планы и условия оказания услуг с уведомлением Заказчиков.

3.2.2. Привлекать третьих лиц (тренеров, специалистов) для исполнения настоящего Договора.

3.2.3. Изменять стоимость услуг с размещением актуальной информации на информационных ресурсах Компании.

3.2.4. Временно приостанавливать занятия для проведения необходимых технических, санитарных или иных работ.

3.2.5. Приостанавливать или прекращать оказание услуг Заказчику при нарушении им условий Договора или правил комплекса.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Оплатить услуги в сроки и на условиях, установленных Договором.

3.3.2. Своевременно предоставлять полную и достоверную информацию, необходимую для оказания услуг.

3.3.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка комплекса Uniqum Sport, технику безопасности и указания тренерского состава.

3.3.4. Незамедлительно уведомлять Исполнителя о состоянии здоровья ребёнка (при записи несовершеннолетнего), препятствующем участию в занятиях.

3.3.5. Не осуществлять действия, способные нанести вред имуществу или репутации Организации.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Получить услуги в соответствии с выбранным тарифом после выполнения условий оплаты.

3.4.2. Получать информационную поддержку по вопросам расписания и оказываемых услуг в течение всего срока действия Договора.

3.4.3. Направлять Исполнителю замечания, предложения и/или отзывы, связанные с предметом настоящего Договора.

4. Стоимость услуг и порядок оплаты

4.1. Стоимость услуг Исполнителя определяется на основании действующего прайс-листа, размещённого на информационных ресурсах комплекса, или согласованного в Счёте, в сомах.

4.2. Заказчик производит оплату стоимости услуг на условиях 100% предоплаты единовременно, если иные условия не указаны в выставляемом Заказчику счёте.

4.3. Оплата услуг осуществляется наличными в кассе комплекса или безналичным переводом на реквизиты Исполнителя. Подробные правила оплаты и возврата денежных средств содержатся в Приложении № 1 к настоящему Договору.

5. Ответственность Сторон. Ограничение ответственности

5.1. При нарушении Заказчиком условий Договора или правил комплекса Исполнитель вправе во внесудебном порядке по письменному требованию взыскать штраф в размере 1 000 сомов за каждое нарушение.

5.2. В случае нарушения Заказчиком условий настоящего Договора Исполнитель вправе приостановить оказание услуг без возврата уплаченных денежных средств.

5.3. Исполнитель не несёт ответственности:

— за несоответствие услуг субъективным ожиданиям Заказчика;

— за травмы и ущерб здоровью, возникшие вследствие несоблюдения Заказчиком правил безопасности и указаний тренерского состава;

— за сохранность личных вещей Заказчика на территории комплекса.

5.4. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, эпидемии, пандемии, иные обстоятельства вне контроля Сторон).

6. Конфиденциальность

6.1. К конфиденциальной относится любая информация, связанная с процессом оказания услуг Исполнителем, не опубликованная в открытом доступе. Заказчик обязуется не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам без предварительного письменного согласия Исполнителя.

6.2. Исполнитель имеет право использовать в маркетинговых и рекламных материалах обезличенные отзывы Заказчика об услугах комплекса. Настоящее согласие может быть отозвано Заказчиком в любой момент путём письменного заявления.

7. Прочие условия

7.1. Заказчик подтверждает, что является дееспособным и достиг возраста, необходимого для совершения сделок в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. При записи несовершеннолетнего Заказчиком выступает его законный представитель.

7.2. Заказчик даёт согласие Исполнителю на получение информационных и рекламных рассылок об услугах, акциях и специальных предложениях комплекса по указанным им контактным данным.

7.3. Заказчик даёт согласие на обработку персональных данных на условиях Политики конфиденциальности Исполнителя.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор считается заключённым с момента выполнения Заказчиком действий, предусмотренных п. 2.2 Договора, и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Исполнитель вправе изменять условия настоящего Договора без предварительного уведомления Заказчика. Продолжение пользования услугами комплекса после таких изменений означает согласие Заказчика с новой редакцией.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Каждая из Сторон вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив уведомление по электронной почте не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до планируемой даты прекращения.

8.4. Все споры и разногласия решаются путём переговоров. При невозможности урегулирования спора Стороны обращаются в суд в соответствии с законодательством Кыргызской Республики с обязательным соблюдением досудебного порядка. Срок ответа на претензию — 10 (десять) рабочих дней.

8.5. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

9. Реквизиты Сторон

9.1. Реквизиты Заказчика считаются информацией, указанной им при записи на услуги Исполнителя.

9.2. Реквизиты Исполнителя:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Атлетикс»

Сокращённое наименование: ОсОО «Атлетикс»

Бренд: Uniqum Sport

ИНН: 00103202210385

Электронная почта: uniqumsport@gmail.com

Приложение № 1

к Публичному договору возмездного оказания услуг
Правила оплаты и возврата денежных средств

Настоящие Правила оплаты и возврата денежных средств (далее – Правила) регулируют отношения между Исполнителем и Заказчиком, связанные с оплатой услуг по Договору и возвратом оплаченной стоимости услуг в случае досрочного расторжения Договора.

1. Окончательная стоимость услуг формируется в соответствии с действующим тарифом, выбранным Заказчиком. Оплата осуществляется наличными в кассе комплекса или безналичным переводом на реквизиты Исполнителя.

2. При безналичной оплате принимаются переводы на расчётный счёт Исполнителя, а также оплата банковскими картами (при наличии соответствующей технической возможности). Конфиденциальность платёжных реквизитов обеспечивается соответствующим банком и/или платёжной системой.

3. Реквизиты банковской карты Заказчика не хранятся на серверах Исполнителя. Исполнитель не имеет доступа к платёжным реквизитам Заказчика.

4. В проведении платежа может быть отказано банком в случаях: недостаточности средств на карте; неверного ввода данных карты; истечения срока действия карты; иных причин, связанных с работой банка Заказчика.

5. Исполнитель не контролирует программно-аппаратный комплекс платёжной системы и/или банка. При ошибочном списании средств без авторизации платежа обязанность по возврату возлагается на соответствующий банк.

6. Возврат уплаченных Заказчиком денежных средств может быть осуществлён в следующих случаях:

6.1. Услуга не оказана по вине Исполнителя в установленный срок;

6.2. Заказчик до начала оказания услуги обратился с уведомлением о расторжении Договора и возврате денежных средств;

6.3. В иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

7. Полный или частичный возврат уплаченных денежных средств производится Исполнителем на основании письменного заявления Заказчика, направленного на электронную почту Исполнителя: Uniqumsport@gmail.com.

8. В случае если Заказчик отказывается от Договора до начала оказания услуги, Исполнитель возвращает Заказчику 100% уплаченной суммы.

9. В случае если Заказчик отказывается от Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала оказания услуги (активации абонемента), Исполнитель возвращает Заказчику 50% от уплаченной суммы.

10. В случае если Заказчик отказывается от Договора по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты начала оказания услуги, возврат денежных средств не осуществляется.

11. Возврат денежных средств производится на счёт или иным способом, согласованным Сторонами, в срок до 30 (тридцати) дней с даты получения заявления Заказчика.

12. При изменении платёжных реквизитов Заказчик обязуется указать актуальные банковские реквизиты в заявлении о возврате. Исполнитель не несёт ответственности за некорректное перечисление средств при неверно указанных реквизитах.